



ANALISTA
PROCESSO CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Tema: Jurisdição, Competência e Ação

SUMÁRIO

JURISDIÇÃO

COMPETÊNCIA

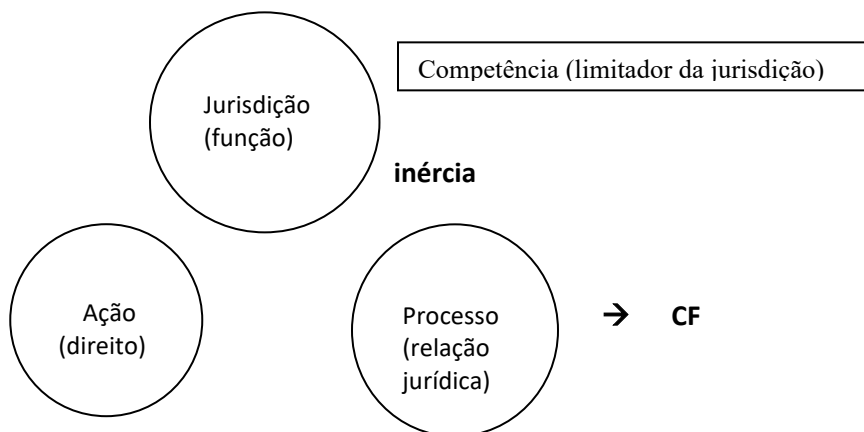
AÇÃO

JURISDIÇÃO

Sumário:

1. Conceito;
2. Natureza Jurídica;
3. Característica;
4. Finalidades;
5. Princípios da Jurisdição;
6. Jurisdição Voluntária
7. Equidade
8. Inquisitorialidade
9. Equivalentes Jurisdicionais.

Visualize o objeto de estudo da TGP:



1. CONCEITO:

- A jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial para, mediante um processo, reconhecer, efetivar, proteger ou integrar, situações jurídicas concretas deduzidas de modo imperativo e criativo.

2. NATUREZA JURÍDICA

- A **NATUREZA JURÍDICA** da jurisdição é uma função (ideia que prevalece);
- Há doutrina que menciona: atividade e dever

3. CARACTERÍSTICAS

- Fala-se em terceiro: modalidade de heterocomposição (terceiro atuando para dirimir o conflito)
- Há casos em que há formalmente a jurisdição, mas materialmente há autocomposição – ex.:
 - renúncia ao direito de ação (autor);
 - reconhecimento de pedido pelo réu;
 - transação e concessão recíproca;
- Imparcialidade: juiz natural
 - Impedimento e suspeição para todos os sujeitos do processo. Ou seja, aplicam-se para todos os que possuem dever de atuar com isenção
 - ex. secretário de vara; juiz; ministro;
- obs. Processo como instrumento de garantia; (natureza instrumental)
 - Quando se decide através de um processo, decide-se observando todas as garantias do devido processo legal e os marcos civilizatórios dos direitos fundamentais

- Imperatividade: manifestação da soberania do Estado (ex. penhora de bens do executado)
- De modo criativo: norma que advém de um resultado hermenêutico, ou seja, de uma interpretação (entenda que nesse caso a norma não é o gênero do quais regras e princípios são espécies), visualize:
 - Exercendo a função jurisdicional, mediante o estado-juiz, chega-se a uma decisão; esta decisão judicial, fruto da atividade jurisdicional, mensura, no caso concreto, o que era razoável, adequado, proporcional, limitou a extensão do dano moral; a decisão judicial, praticada pelo exercício da função jurisdicional, criou a norma do caso concreto; resultado hermenêutico que o estado-juiz chegou
 - Portanto, papel criativo: criação da norma (resultado hermenêutico) que servirá ao caso concreto, mas que, também, pode servir de referência para outros casos desde que semelhantes (coerência/isonomia material e precedentes)
- obs. Parte da doutrina considera a inércia como característica: Estado atuando para o que foi provocado (exceção: jurisdição voluntária – este tema será abordado em tópico específico a seguir, inclusive com o debate sobre as correntes)

4. FINALIDADES

- Reconhecer, efetivar, proteger ou integrar:
- Reconhecer = a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica; (ex: reconhecimento de união estável; ex. sentença que declara a existência de união estável)
- Efetivar = a satisfação concreta de um direito material; (ex: direito de greve; ex. atividade executiva para a satisfação do crédito)
- Proteger = o direito material ou a efetividade do processo por meio das tutelas provisórias de urgência (ex. tutela antecipada)
- Integrar = à vontade das partes é somado o controle e fiscalização do Estado; (ex: jurisdição voluntária -divórcio consensual); a vontade das partes não basta para produzir os efeitos almejados

5. PRINCÍPIOS:

- 5.1. Territorialidade;
- 5.2. Indelegabilidade;
- 5.3. Inafastabilidade;
- 5.4. Juiz Natural.

5.1. TERRITORIALIDADE

- É o limite geográfico da jurisdição.
- Jurisdição precisa ser exercida dentro de um espaço territorial limitado
- Mesmo uma decisão estrangeira pode produzir efeitos no Brasil e sem ofender a soberania, já que passa pela homologação do STJ
- **Exceção à territorialidade: Art. 60.** Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo preventivo estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.
 - ex. uma fazenda está localizada nos municípios A e B; o juiz da comarca A, exerce jurisdição nos limites da comarca A; o juiz da comarca B, exerce jurisdição nos limites da comarca B; como o imóvel está em ambas as comarcas, considera-se a prevenção; se a demanda foi proposta, primeiramente, na comarca A, o juiz desta comarca estará preventivo

5.2. INDELEGABILIDADE

- Não pode delegar, a terceiros, a prática dos atos jurisdicionais, em especial os atos decisórios.
- Exceção à Indelegabilidade:

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI. (Delegação de outros poderes judiciais).
- obs. o CPC traz como pronunciamentos judiciais: despachos, decisões interlocutoras e sentenças (pronunciamento dos juízos singulares)
 - Doutrina trata os despachos como pronunciamentos meramente ordinatórios (sem carga decisória), por isso, admitem delegação

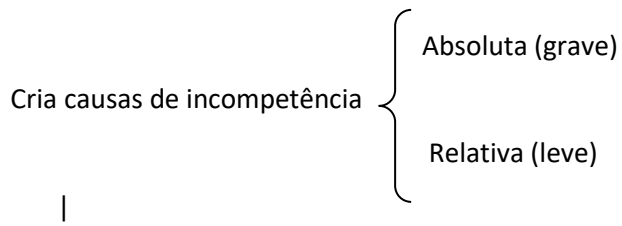
5.3. INAFASTABILIDADE

- O monopólio da jurisdição é do Estado, que não pode negar o acesso à justiça (art. 3, CPC, com respaldo na CF/88, art. 5º, XXXV).
 - Observe que no CPC a “ameaça” vem antes da “lesão”, mostrando a prioridade/preocupação com tutelas preventivas
 - Apreciação jurisdicional é mais amplo: abrange Poder Judiciário e arbitragem
 - Para uma parcela da doutrina e para o STJ - a arbitragem não é jurisdição;
 - Para outros doutrinadores (Marcelo Ribeiro e Carlos Alberto Carmona) - a arbitragem é uma espécie de jurisdição privada, não é aquela jurisdição formal estatal;
 - **Art. 5, CF: XXXV** - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
 - **Art. 3** Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
- § 1 É permitida a arbitragem, na forma da lei.

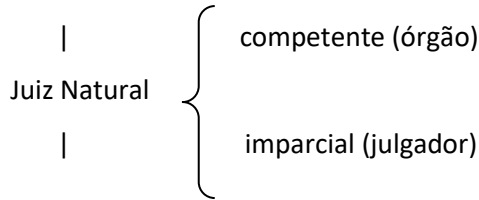
5.4. JUIZ NATURAL

- Juiz competente e imparcial.
- Art. 5, CF:
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
XXXVII - não haverá júízo ou tribunal de exceção;

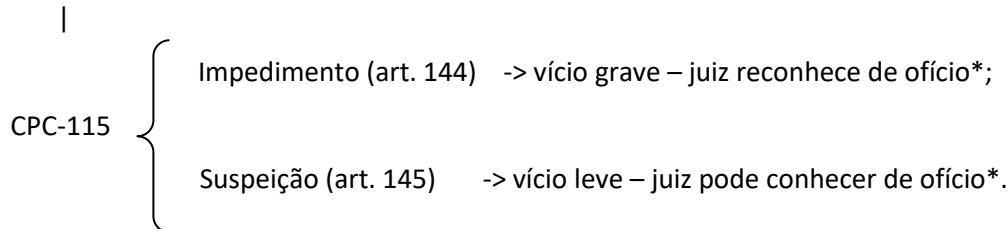
- Visualize o princípio do Juiz Natural:



CPC-115



Exigência/garantia constitucional



*procedimento (art. 146) - qualquer das partes pode arguir o impedimento/suspeição, e o juiz deve se declarar impedido ou pode se declarar suspeito.

6. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

- Há parte da doutrina que aduz que somente há jurisdição para resolver conflitos de interesse –precisa da lide- (conceito tradicional). A jurisdição voluntária, para essa corrente, seria administração pública de interesses privados.
- Não aplicar essa corrente na prova
- Usar o conceito de jurisdição como função exercida por terceiro imparcial para, mediante processo, reconhecer, efetivar, proteger ou integrar, situações jurídicas concretamente deduzidas, de modo imperativo e criativo. Ou seja, jurisdição existe para resolver lide e, também, com a finalidade integrativa (atuação conjunta com os interessados para que a vontade deles possa chegar ao destino) (lide como elemento accidental)
- Nesse âmbito, há quem considere a presença de lide presumida: as exigências legais seriam a resistência (Estado fiscalizando para que os interesses particulares alcancem os efeitos almejados)

6.1. LIDE

- Conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
- ex.
 - dia 01 é assinado um contrato de compra e venda de uma TV; ao assinar, surgem direitos e deveres
 - para o comprador, o dever é pagar e o direito receber a mercadoria
 - fica combinado dia 05 para a entrega da mercadoria
 - dia 03 não pode haver exigência da entrega, já que a dívida ainda é vincenda
 - dia 05 chega e o vendedor não entrega a TV
 - art. 189 do CC
 - com o direito violado surge a pretensão
 - a partir de agora pode ser exigida a entrega
 - a TV é entregue dia 10 (justificando e pagando juros de mora), sendo tolerado pelo credor
 - até esse momento não há motivo para procurar o Judiciário, já que o contrato, direito material, foi suficiente para resolver as desavenças
- Lide não é apenas conflitos de interesse, deve haver a resistência
 - no exemplo acima, ao celebrar o contrato já há conflito de interesses (comprador que pagar o menor preço e receber o mais rápido possível)
 - se no exemplo, não fosse entregue a TV
 - a pretensão passa a ser resistida (e não mais aceita, como no primeiro momento)
 - o contrato deixa de ser suficiente
 - deve chamar o Estado para que este possa dirimir a lide
 - o direito de ação serve para realizar essa provocação
 - a jurisdição é exercida através do processo (instrumento)
- Lide presumida
 - Não há resistência entre os interessados, mas há resistência pela legislação
 - ex. divórcio consensual: os interessados, por si só, não conseguem alterar seu estado civil
- Corrente que deve ser levada para a prova
 - Lide não é elemento essencial, mas sim accidental
 - Haverá jurisdição, também, apenas para integrar e colaborar com as partes
 - Por isso o divórcio consensual também entra na ideia de jurisdição

7 EQUIDADE

- obs. crítica doutrinária (utilizar apenas em prova discursiva): não há motivo para afastar a aplicação da lei para se valer da equidade. Antigamente, quando a moral estava fora do direito, poderia ser considerada essa hipótese
- Em prova objetiva, utilizar letra de lei abaixo
- **Art. 723.** O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.

8 INQUISITORIEDADE

- Característica da jurisdição voluntária
- **Art. 738.** Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. (Atuação de ofício, excepcionando a inércia)
- **Art. 744.** Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei.

9 EQUIVALENTES JURISDICIONAIS

9.1 JUSTIÇA MULTIPORTAS

- ✓ CONCILIAÇÃO e MEDIAÇÃO
- ✓ ARBITRAGEM

9.2 POLÍTICA JUDICIÁRIA

- ✓ Res nº 125 do CNJ - (Política Judiciária)

9.3 ODR.

- ✓ MODRIA
- ✓ CONS.GOV.BR

9.4 DISPUT BOARD

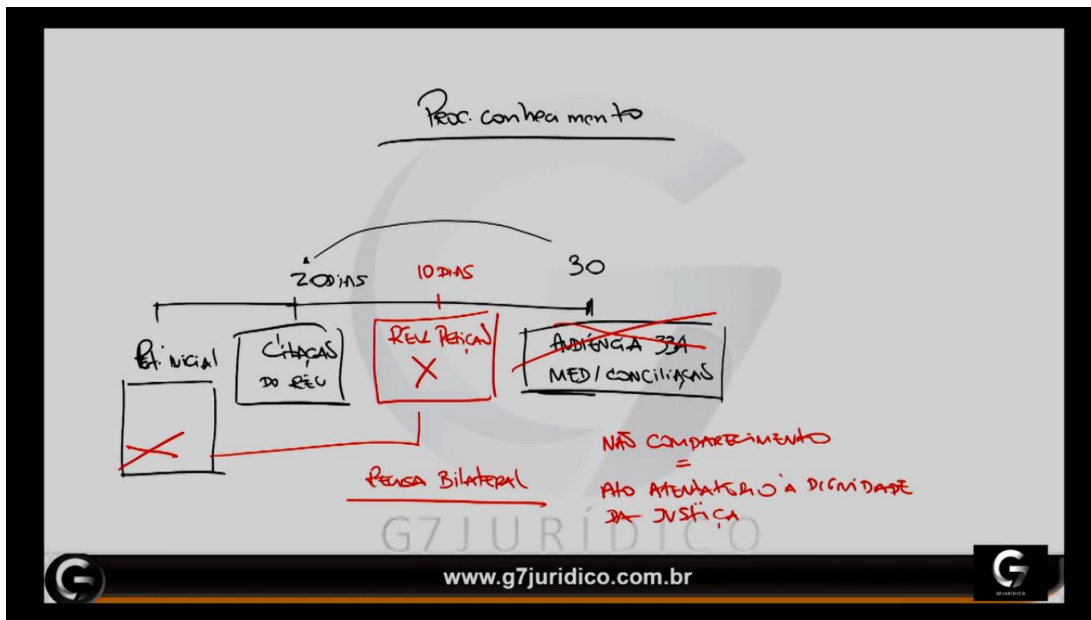
- ✓ Art. 3º, §3º CPC

9.1. JUSTIÇA MULTIPORTAS

- Alternativas à justiça tradicional exercida por meio de jurisdição

9.1.1 CONCILIADORES E MEDIADORES

- Procedimento do CPC:



- *** lembre-se que a recusa deve ser bilateral para que a audiência não ocorra; apenas a recusa do autor não basta**
 - O não comparecimento na audiência, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça
 - Note que a figura do mediador e do conciliador estão em destaque no CPC
- Há diferenças sutis entre mediador e conciliador
 - Mediador:
 - Atuará, preferencialmente, nas causas que a parte possui envolvimento anterior
 - ex. ações de direito de família
 - Deve apenas auxiliar as partes para que elas cheguem ao denominador comum (não deve impor nada)
 - Conciliador:
 - Atuará, preferencialmente, nas causas em que as partes **NÃO** possuem envolvimento anterior
 - ex. um acidente de trânsito
 - Conciliador pode propor uma resposta para as partes
 - Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.
 - § 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreenderem as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.

- Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

Bloco 3 [detalhando alguns aspectos do bloco anterior]

9.1.2 ARBITRAGEM

- obs. Corrente tradicional: Uma parte da doutrina entende que somente há jurisdição como função (estatal/tradicional). As outras formas de solução de conflito seriam meios paraestatais (ao lado do Estado), não se caracterizando como jurisdição (seriam equivalentes tradicionais)
- Corrente atual: considera que há, pelo menos, duas espécies de jurisdição.
 - A tradicional, exercida pelo estado-juiz e pública
 - e outra que não é pública e nem exercida pelo estado-juiz, mas exercida pelo árbitro
 - Corrente adotada pelo Professor
- REGULADA PELA LEI N 9.307/96
 - Arbitragem, diferente da conciliação e mediação, não está no CPC
- JURISDIÇÃO PRIVADA
 - Seguindo a corrente atual
- TERCEIRO IMPARCIAL
 - Lembre-se que a jurisdição é uma função exercida por terceiro imparcial, sendo, ainda, modalidade de heterocomposição
- HETEROCOMPOSIÇÃO
 - Terceiro atuando para solucionar o conflito

- INSTITUÍDA POR CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM

- Partes podem, livremente, optar pela arbitragem

- **Lei. N 9.307/96, Art. 3º:** As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

- Cláusula compromissória

- **Cláusula compromissória:** as partes convencionam que eventuais demandas, decorrentes de um negócio jurídico serão resolvidas pela via arbitral. É uma deliberação prévia e abstrata.

- Compromisso arbitral

- **Compromisso arbitral:** é um acordo de vontades, celebrado já em momento **posterior** ao litígio, para submetê-lo ao juízo arbitral. Pode ser celebrado antes ou mesmo no curso da demanda judicial.

- Obs. litígio no sentido de desavença e não de ação judicial

- LEI N 9.307/96 **Art. 13:** Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes.

- § 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear, também, os respectivos suplentes.

- Pode haver um ou mais árbitros, mas deve ser número ímpar

- LEI N 9.307/96 **Art. 14:** Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil.

- note que a imparcialidade vale para a jurisdição privada

9.2 POLÍTICA JUDICIÁRIA

- RESOLUÇÃO No 125, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010

Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade.

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM;

9.3 ODR

- “online dispute resolution “
- Plataformas virtuais de resolução de conflito
- ex. Aplicativo desenvolvido para simular mediação; sites para solução de conflito (ex. consumidor.gov.br)
- obs. há magistrados defendendo que as partes devem procurar uma solução nessas plataformas e sites, principalmente institucionais, para que haja o interesse de agir necessidade

9.4 DISPUT BOARD

- O DISPUT BOARD é um método de resolução e prevenção de disputas em que, por meio de um Comitê formado por profissionais qualificados e independentes, constituído geralmente no início do contrato, as partes podem resolver suas divergências por meio de assistência informal ou da emissão de Recomendações ou Decisões.
- Possuem fundamento legal no art. 3º, §3º, do CPC:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

- ex. construção da ponte Salvador-Itaparica; formação de um comitê para acompanhar a execução desse contrato de execução complexa e longa; problemas de engenharia e uso do material pode ser definido e antecipado mediante a atuação desse comitê especializado

TEMA: COMPETÊNCIA

SUMÁRIO

1. CONCEITO
2. PRINCÍPIOS
3. FONTES
4. ESPÉCIES
5. CLASSIFICAÇÃO
6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
7. JURISPRUDÊNCIA
8. QUESTÕES

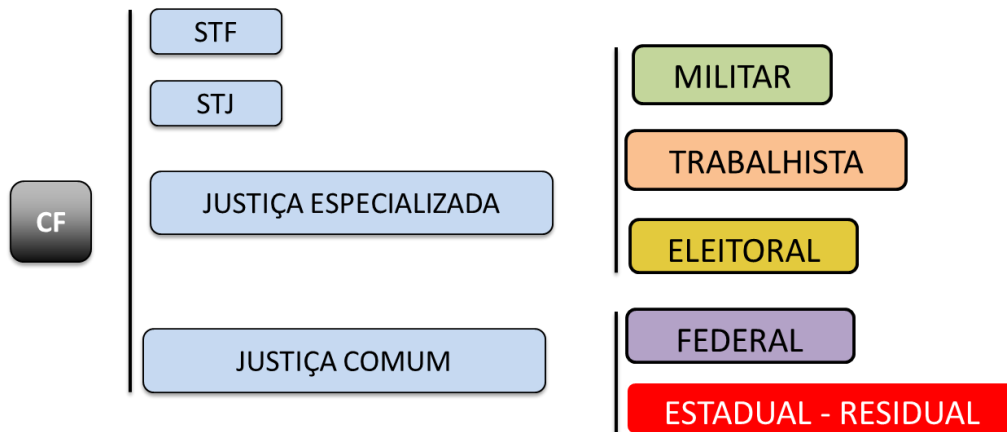
1. CONCEITO

- 1º conceito: a competência é o limite ou medida da jurisdição.
- 2º conceito: a competência é o resultado de critérios técnicos e políticos, que distribui, dentre os vários órgãos do poder judiciário, as atribuições e as responsabilidades para o exercício da função jurisdicional.
- O exercício da jurisdição deve ser racionalizado: competência como condição de possibilidade para exercer a jurisdição com racionalidade

PERPETUAÇÃO

- Firmada a competência do órgão, ele se perpetua no exercício da função
- Futuras alterações de fato ou de direito serão irrelevantes
- ex. ação proposta na 4ª vara cível em Salvador; 3 meses depois o autor se muda para SP e o réu para o RJ; o processo continuará tramitando em Salvador
- obs. registro e distribuição
 - Registro para vara única
 - Distribuição quando há mais de um juízo
 - ex. comarca do interior que possui apenas um juiz (vara única): haverá o registro
 - ex. comarca na capital com diversas varas: haverá a distribuição (sorteio)
 - Não se pode desistir de uma ação esperando mudar de vara, por exemplo. Ao desistir, caso haja nova proposição, a demanda irá para a mesma vara por dependência
- Exceções:
 - Modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente **quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.**
 - ex. existiam tribunais de alçada antes da EC 40/04 → com a extinção, os processos foram encaminhados para o TJ; em Salvador existiam a primeira e segunda varas do consumidor → os dois órgãos foram suprimidos e houve redistribuição dos processos para as varas cíveis
 - conexão
 - continência
- Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
- Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados

FONTES



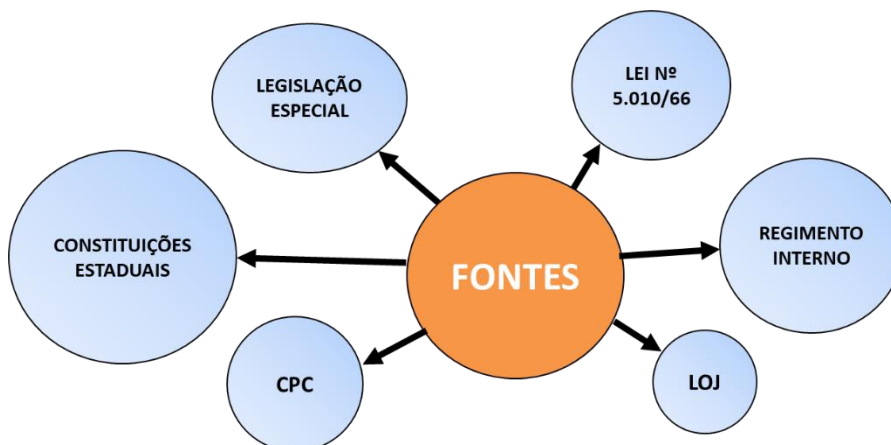
○ A Constituição Federal estabelece as seguintes competências:

- STF (art. 102 CF)
- STJ (art. 105 CF)
- Justiça Especializada:
 - Militar
 - Trabalhista
 - Eleitoral

▪ Justiça Comum:

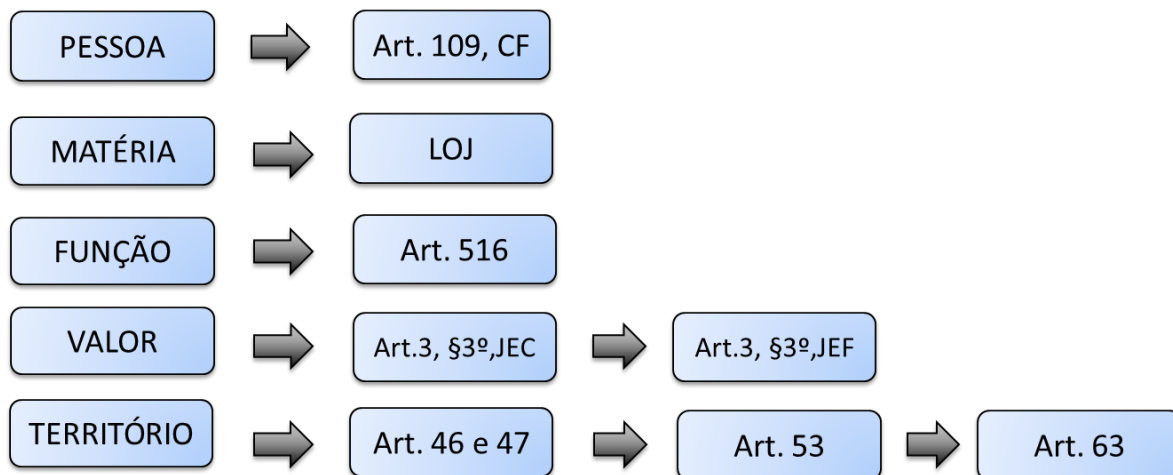
- Federal (TRF/Juiz Federal)
- Obs. a Estadual (TJ/Juiz de Direito) **NÃO** é estabelecida pela CF

○ obs. a justiça comum estadual possui competência residual (se não for das outras competências, cairá na justiça estadual)



- Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados
- Outras fontes de competência
 - Legislação especial
 - *normas/leis de organização judiciária (lei estadual para justiça residual; no âmbito da justiça federal há uma lei que trata da organização da justiça federal e que deve ser estudada)
 - Constituição dos estados
 - Tratados internacionais
 - Regimento interno dos tribunais
 - art. 22 e 24 da CF:
 - processo (sujeitos processuais) como competência da União;
 - procedimento (atos processuais; rito) competência concorrente

ESPÉCIES



Pessoa*	Território**	Funcional	Matéria	Valor
Art. 109, I, CF Art. 45, CPC	Foro = Comarca Art. 46, CPC (domicílio do réu) Art. 47, CPC (local do imóvel) Art. 53, CPC	HORIZONTAL --> órgão da mesma hierarquia VERTICAL v órgão superior e inferior	L. 5.010/66 v L.13.876/19 LOJ de cada Estado	É importante! Pois determina inúmeras circunstâncias processuais. Exceção: honorários advocatícios

PESSOA

- Se a pessoa (jurídica) for União, Empresa Pública, Autarquia – trâmite na justiça federal
- ex. ao se propor demanda contra a Caixa Econômica Federal – Pessoa Jurídica – Empresa Pública, tramita na justiça federal
- ex. propor demanda contra o BB – PJ – Sociedade de Economia Mista; tramita na justiça comum estadual
- **Art. 109, CF:** Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

MATÉRIA

- Remete para a lei de organização judiciária
- Respeitando o CPC, a lei de organização judiciária pode criar vara especializada em razão da matéria
- A ideia é de que quanto mais afunila na matéria, mais especializado fica: ex. vara de direito das famílias

Bloco 4

FUNÇÃO

- A competência originária, normalmente, é do juízo singular
- Quem normalmente exerce competência derivada/recursal é o tribunal
- Exceção: o tribunal pode, também, ter competência originária (petição inicial endereçada diretamente para o tribunal)
 - ex. ação rescisória: ação de competência originária dos tribunais
 - ex. homologação de sentença estrangeira – competência originária do STJ

○ ex. processo de conhecimento com duas fases: na segunda fase, cumprimento de sentença, é instaurada caso o réu não cumpra espontaneamente. O órgão que atua na primeira fase, da petição até a sentença, é o mesmo que irá exercer as funções na segunda fase

- **Art. 516.** O cumprimento da sentença **efetuar-se-á perante:**

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o **exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado**, pelo juízo do **local onde se encontrem os bens sujeitos à execução** ou pelo juízo do **local onde deva ser**

executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

- obs. a comunicação do juízo de origem com um juízo em outra localidade para realizar atos executivos, através da precatória e carta de ordem, estão em desuso. A cooperação admite formas mais dinâmicas e atuais para a comunicação, como o bloqueio online ou a cooperação nacional.

VALOR

- O valor da causa pode determinar a competência do órgão para julgar o processo
- O valor da causa traz diversas consequências
 - Servir de base para os 5% de depósito para evitar lide temerária em rescisória
 - Base para multas processuais
 - Pode atribuir capacidade postulatória (juizados especiais, por exemplo)
- Em regra, o autor tem liberdade para dispor do valor, mas o próprio Código traz exceções (ex. cumulação de pedidos o valor deve ser a soma deles)
- Se o autor desrespeitar essas referências legais, o juiz pode conhecer de ofício e o réu pode impugnar o valor atribuído

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

- Causas de até 40 salários-mínimos
- Gera capacidade postulatória: valor de até 20 salários
- Pode-se renunciar ao valor excedente, aos 40 salários, para utilizar o juizado (ex. uma causa de valor de 70 salários; abre-se mão dos 30 salários, podendo utilizar o juizado) -§3º do art. 3º
- outra situação: ex. causa com valor de 10 salários-mínimos → pode utilizar o rito comum, fora dos juizados (ou seja, o valor menor que 40 salários pode utilizar o rito comum)
- LIEC: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo.

§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

- Causas de até 60 salários-mínimos
- Aqui, não há opção de procurar a justiça comum federal (até 60 salários, deve tramitar em juizado especial federal)
- A competência do juizado federal é absoluta

○ LJE: Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários-mínimos, bem como executar as suas sentenças.

§ 3º No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta.

TESE FIRMADA 1.030 - STJ

- Pode-se renunciar ao valor excedente (aos 60 salários) para ajuizar no juizado especial federal
- Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários-mínimos previstos no art. 3º, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas.

TERRITORIAL

- A área territorial pode servir de critério para indicar o órgão judiciário competente
 - Foro geralmente aparece como sinônimo de comarca
 - Em uma acepção mais técnica, foro não é sinônimo de comarca: é área territorial (pode ou não coincidir com a comarca)
 - ex. foro de atuação do TJ do RS – todo o estado
 - ex. no âmbito da justiça federal o foro pode abranger toda uma região, alcançando três estados, por exemplo
 - ex. foro de atuação do STJ é todo o territorial do Brasil
 - A regra na competência territorial: foro do domicílio do réu
 - Facilita o exercício do direito de defesa
 - Exceções nos parágrafos do 46 e no art. 47
 - Réu com **mais de um domicílio**: qualquer um deles
 - Réu **domicílio incerto ou desconhecido**: onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor
 - Réu com **domicílio fora do Brasil**: a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
 - Dois ou mais réus com **domicílios diferentes**: serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
 - **Direito real sobre imóveis**: local do imóvel (art. 47)
 - Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
- § 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.
- § 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

○ Art. 47. Para as ações fundadas em **direito real sobre imóveis** é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem **competência absoluta**.

○ **CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO**

- Partes podem eleger qual a área territorial que será base para fixar competência

- S. 33 do STJ – “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

- Juiz não vai julgar sobre cláusula de eleição de foro, em regra. Isto em razão de se tratar de interesse das partes

- Exceção para essa súmula está na abusividade da cláusula (art. 63, §3º); para reconhecer de ofício a abusividade da cláusula deve realizar até a citação do réu (preclusão para o juiz; preclusão “pro judicato”)

- Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

~~§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.~~

§2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

- Atualização

- **LEI Nº 5.010/66 (Lei de organização da justiça federal) (x) LEI 13.876/19**

- Art. 3º O art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

- “Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e **julgadas na Justiça Estadual:**

- III - as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária, quando a Comarca de domicílio do segurado estiver localizada **a mais de 70 km (setenta quilômetros) de Município sede de Vara Federal;**

- **LEI Nº 14.879/24**

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

Bloco 5

CLASSIFICAÇÃO

ABSOLUTAS	RELATIVAS
interesse público;	interesse particular;
as partes <u>NÃO</u> podem alterar;	as partes <u>podem</u> alterar; (com eleição de foro);
juiz conhece de ofício;	juiz <u>NÃO</u> conhece de ofício; (súmula 33/STJ); obs. cláusula de eleição de foro abusiva, o juiz pode conhecer de ofício (afasta a súmula 33 do STJ) desde que até a citação do réu (preclusão pro judicato)
arguida a qualquer tempo;	arguida na 1ª oportunidade,
Decisão produz efeito até manifestação do órgão competente	Todos os atos são válidos
qualquer das partes pode arguir	SÓ o réu pode arguir;
Espécies: pessoa/ matéria/ função/ valor*(JEF)/ território*(art. 47).	Espécies: território/ valor.
Não há preclusão	sob pena preclusão;

| _____ |
réu dever arguir na preliminar de contestação

EFEITOS DA DECISÃO

- obs. veja que tanto os atos decisórios quanto os instrutórios do juízo incompetente poderão ser aproveitados
- Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

INCOMPETÊNCIA

- Incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
 - no caso do réu, deve ser alegada em preliminar de contestação
 - A incompetência relativa também deve ser alegada em preliminar de contestação; não pode ser alegada em qualquer tempo (ocorre preclusão)
 - Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
- § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
- § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.
- § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
- § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

- O inciso III trata da ideia de que demandas semelhantes devem ter respostas semelhantes (uma das técnicas para isso é a reunião em um único juízo, na busca por essa coerência)
 - Art. 66. Há conflito de competência quando:
 - I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes (**positivo**);
 - II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência (**negativo**);
 - III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. (**Conflito** que decorre da dúvida sobre a prevenção para reunião ou separação dos autos)
- Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

CONEXÃO

- Trata-se de um fato: relação de semelhança entre duas ou mais demandas
 - Consequência: reunião das demandas
 - Pedido ou causa de pedir: identidade parcial
 - Não reúne se em alguma das ações existir sentença
 - Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
- § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

CONTINÊNCIA

- Relação de semelhança entre duas ou mais demandas, mas o pedido de uma é mais amplo e abrange o da outra
- Partes, causa de pedir e pedido mais amplo em uma, abrangendo o da outra
- Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

COOPERAÇÃO NACIONAL- RESOLUÇÃO 350/CNJ

- art. 67, 68, 69 do CPC:

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos;

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

o **RESOLUÇÃO 350/CNJ Art. 1º** Esta Resolução dispõe sobre a cooperação judiciária nacional, abrangendo as seguintes dimensões:

I – a cooperação ativa, passiva e simultânea entre os órgãos do Poder Judiciário, no âmbito das respectivas competências, observados o princípio do juiz natural e as atribuições administrativas (arts. 67 a 69, CPC); e

II – a cooperação interinstitucional entre os órgãos do Poder Judiciário e outras instituições e entidades, integrantes ou não do sistema de justiça, que possam, direta ou indiretamente, contribuir para a administração da justiça.

o **RESOLUÇÃO 350/CNJ Art. 6º** Além de outros definidos consensualmente, os atos de cooperação poderão consistir:

I – na prática de quaisquer atos de comunicação processual, podendo versar sobre a comunicação conjunta a pessoa cuja participação seja necessária em diversos processos;

IV – na reunião ou apensamento de processos, inclusive a reunião de execuções contra um mesmo devedor em um único juízo;

V – na definição do juízo competente para a decisão sobre questão comum ou questões semelhantes ou de algum modo relacionadas, respeitadas as regras constantes nos artigos 62 e 63 do Código de Processo Civil;

VI – na obtenção e apresentação de provas, na coleta de depoimentos e meios para o compartilhamento de seu teor;

VII – na produção de prova única relativa a fato comum;

XI – na efetivação de tutela provisória ou na execução de decisão jurisdicional;

XIX – na efetivação de medidas e providências referentes a práticas consensuais de resolução de conflitos.

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Nacional de Justiça, com o apoio técnico do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, propor ato normativo regulamentando a transferência de presos, no prazo de 180 dias.

PRECEDENTES: IAC/10 - 10 STJ

Tese A) Prevaecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

- i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);
- ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);
- iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);
- iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

- i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;
- ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;
- iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;
- iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Considerações sobre a releitura do juiz natural

- Considere que há 5 mil processos em tramite na 18ª vara cível de Salvador
- 100 destes estão no TJ
- Veja que se trata de demandas repetitivas
- Pode-se instaurar o IRDR (preenchidos os requisitos)
- Pega-se 3 desses 100 para serem representativos
- Esses 3 estão na terceira turma – esta exerce competência derivada recursal
- O pleno fixa a tese, alterando a competência funcional

QUESTÕES

1- O Código de Processo Civil estabelece que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Entre as características da jurisdição está a imperatividade cujo teor pode ser identificado pela seguinte afirmação:

- A) os atos jurisdicionais tornam-se imutáveis e não podem mais ser discutidos, após determinado período
- B) a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito
- C) a função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário
- D) as decisões judiciais têm força coativa e obrigam os litigantes.**

2- Sobre os princípios aplicáveis à jurisdição, assinale a afirmativa correta.

- A) O princípio da inevitabilidade aduz que ao juiz não é dado deixar de julgar, ainda que haja lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico.
- B) A improrrogabilidade é absolutamente incompatível com a prorrogação da competência, ainda que se trate de competência relativa.
- C) A indelegabilidade veda peremptoriamente a delegação de atos de instrução a outros juízes, como é o caso das cartas de ordem e precatórias instrutórias, as quais são inadmissíveis.
- D) O princípio do juiz natural assevera que as regras de competência devem ser prévia e abstratamente definidas, vedando-se a designação de juízos ad hoc.**

3- Com relação ao direito processual civil brasileiro, assinale a opção correta.

- A) A existência da lide é fator determinante para o exercício da jurisdição
- B) Trata-se de atividade monopolizada pelo Estado, que não pode ser exercida por terceiros
- C) Ao tratar dos poderes do juiz, o CPC adota o princípio da adaptabilidade ou adequação procedimental, determinando que o magistrado possui o poder de dilatar prazos processuais ou alterar a ordem da produção de provas em razão das peculiaridades do conflito submetido à sua análise.**
- D) O direito de consultar os autos e requerer certidões de processo que tramite em segredo de justiça é restrito às partes, aos seus representantes e a qualquer advogado, mesmo sem procuração nos autos

4- Segundo o Código de Processo Civil, as partes podem eleger foro em que será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Nesse caso, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada:

- A) nula de ofício pelo juiz
- B) ineficaz de ofício pelo juiz.**
- C) ineficaz, desde que haja requerimento da parte
- D) nula, desde que haja requerimento da parte